

주의 요구

1. 제 목 : 담보부채권 매각기일대책 수립 불철저
2. 소관부점 : 부산지역본부, 경남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제2호에 따라 소관 담보부채권에 대한 정리 및 관리업무 등을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권정리업무규정」 제47조 제1항 및 제2항에 따르면 매각기일통지서를 접수하였을 때에는 경매절차상 이해관계인에 대한 기일통지서의 송달 여부를 확인하고, 담보물건별 최저매각가격, 부동산의 현상, 점유관계, 임차금 또는 보증금의 수액, 선순위 채권, 조세공과금 등을 조사하여 경매기일대책을 수립하도록 되어 있으며, 매각기일대책 수립 시 임차인 및 유치권자 등의 권리신고로 저가 낙찰 등 배당금의 감소가 예상되는 경우 소송을 제기할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 담보부채권을 경매로 회수할 때에는 매각기일대책을 철저히 수립하여 부실채권 정리에 따른 손실을 사전에 예측 및 방지함으로써 담보부채권 회수 수익을 제고해야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 반복지적사항 감사대상 기간(2021. 4. 1.~9. 30.) 동안 서울 동부지역본부 등 12개 지역본부 소관 담보부채권과 관련하여 경매 매각기일대책(총 780회의 매각기일 도래) 수립 실태를 점검한 결과

■■■지역본부 소관 채무자 △△△ 담보부채권(○○○○○○○ XXXX-XX) 관련 경매사건(◇◇지방법원 XXXX타경XXXXXX)의 경우 2차 매각기일인 2021. 6. 1.에 매각될 때까지 매각기일대책을 수립하지 않았으며

○○○지역본부 소관 채무자 ■■■ 담보부채권(○○○○○ XXXX-XX) 관련 경매사건(○○○지방법원 XXXX타경 XXX)의 경우 1차 매각기일에 대한 매각기일대책만 수립하였는데 실제 매각된 4차 매각기일의 매각예정가격은 518,898천 원으로 매입대금 792,960천 원 대비 손실이 우려되는 상황임에도 매각기일대책을 수립하지 않았고 2021. 9. 24. 배당결과 공사에 547,609천 원이 배당되어 담보권 실행에 의한 회수금액이 매입대금보다 245,351천 원 적은 것으로 확인되는 등

[표 17] 및 [별표 4] “담보부채권 경매 매각기일대책 미수립 명세”와 같이 부산지역본부 72회, 경남지역본부 44회, 대구경북지역본부 2회 등 3개 지역본부에서 총 118회의 매각기일대책을 미수립한 것으로 확인되었다.

[표 17] 경매 매각기일대책 미수립 현황

(단위 : 회, %)

지역본부		매각기일 도래 회수(A)	수립횟수 (B)	미수립 횟수* (C=A-B)	미수립 비율 (C/A)
12개 지역본부 합계		780	662	118	15.13
1	서울동부지역본부	“ 기재 생략 ”			
2	서울서부지역본부				
3	부산지역본부				
4	경기지역본부				
5	광주전남지역본부				
6	대전충남지역본부				
7	대구경북지역본부				
8	인천지역본부				
9	전북지역본부				
10	경남지역본부				
11	강원지역본부				
12	충북지역본부				

* 매각기일 이후 자연 수립한 건수 포함

[소관부점 의견] 부산지역본부와 경남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으나, 타 지역본부에 비해 담보부채권 보유량이 많아 매각기일대책 수립 업무가 과다하고 채권관리시스템에서는 도래하는 매각기일을 알리는 기능이 없고 담당자가 따로 관리해야 하는 상황에서 인사이동으로 담당자가 변경되어 누락된 사정이 있었으며, 채권관리 시스템에 매각기일 도래 시 알림창 팝업을 지원하는 등 개선이 필요하다는 의견을 제시하였다.¹⁾

1) ‘규제혁신 등 내규 관리 개선 실태 특정감사’(2021. 7월) 감사결과 조치요구에 따라 가계지원총괄처에서는 매각기일대책을 일괄 수립하는 등의 개선 사항을 차세대 채권 관리시스템 설계안에 반영하였음

4. 조치할 사항

부산지역본부, 경남지역본부 본부장*은 담보부채권 경매사건에 대하여 매각기일대책 수립 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

* 미수립 횟수가 2회인 대구경북지역본부는 현지조치 함

[별표 4]

담보부채권 경매 매각기일대책 미수립 명세

(단위 : 회)

순번	지역 본부	양도 금융회사	차주 번호	차주명	경매사건 번호	담보물건 소재지	미수립 횟수
3개 지역본부				42차주		70개	118회
부산지역본부 소계				“ 기재 생략 ”			
1	부산	“ 기재 생략 ”					
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

순 번	지역 본부	양도 금융회사	차주 번호	차주명	경매사건 번호	담보물건 소재지	미수립 횟수
16	부산						
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

“ 기재 생략 ”

순 번	지역 본부	양도 금융회사	차주 번호	차주명	경매사건 번호	담보물건 소재지	미수립 횟수
경남지역본부 소계				“ 기재 생략 ”			
38	경남	“ 기재 생략 ”					
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							

순 번	지역 본부	양도 금융회사	차주 번호	차주명	경매사건 번호	담보물건 소재지	미수립 횟수
61	경 남						
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
대구경북지역본부 소계				“ 기재 생략 ”			
69	대 구 경 북						
70							
				“ 기재 생략 ”			